

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 617/2536	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สม พัก ตรี วุฒิธรเนติรักษ์	โจทก์
	นาย สม ศักดิ์ ชัย ประวัติ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

การที่โจทก์ร่วมมอบเงินให้แก่จำเลยเพื่อไปฝากเข้าบัญชีเป็นการส่งมอบทรัพย์สินให้อยู่ในความยึดถือของจำเลยอันเป็นการมอบให้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวแทนโจทก์ร่วม จำเลยจึงอยู่ในฐานะครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น เมื่อจำเลยเบียดบังเอาทรัพย์สินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต จำเลยจึงมีความผิดฐานยักยอก

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 กับให้จำเลยคืนเงิน 300,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางสมพักตร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 จำคุก 2 ปี กับให้จำเลยคืนเงิน 300,000 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่า เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2532 โจทก์ร่วมได้มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่จำเลยให้ช่วยนำไปฝากเข้าบัญชีของบริษัทศิริมณี จำกัด ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาราชดำเนินจำเลยรับเงินจากโจทก์ร่วมแล้วมิได้นำไปฝากเข้าบัญชีแต่เบียดบังเอาเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตคดีคงมีปัญหาวินิจฉัยในข้อกฎหมายตามที่จำเลยฎีกาว่าการรับเงินจากโจทก์ร่วมเพื่อไปฝากเข้าบัญชีดังที่รับฟังเป็นยุติข้างต้นถือได้ว่า จำเลยครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 หรือไม่เห็นว่า การที่โจทก์ร่วมมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยเพื่อไปฝากเข้าบัญชีเป็นการส่งมอบทรัพย์สินให้อยู่ในความยึดถือของจำเลยเป็นการมอบให้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวแทนโจทก์ร่วม จำเลยจึงอยู่ในฐานะครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเมื่อจำเลยเบียดบังเอาทรัพย์สินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต จำเลยจึงต้องมีความผิดตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาถูกต้องแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ